자체감사업무 규칙

제정 2019. 11. 08.
개정 2020. 09. 23.
개정 2021. 02. 10.
개정 2022. 04. 29.
개정 2022. 07. 27.
개정 2023. 03. 29.
개정 2023. 11. 10.
개정 2025. 03. 14.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「공공감사에 관한 법률」 및 동법 시행령 등에 따라 한국저작권보호원(이하 "보호원"이라 한다)의 자체감사부서의 구성 및 운영 등에 관한 기본적인 사항과 효율적인 감사체계의 확립에 필요한 사항을 정함으로써 보호원의 내부통제제도를 내실화하고 그 운영의 적정성, 공정성, 책임성을 확보하는 데 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규칙은 보호원 자체감사부서의 보직자가 「저작권법」제122조의4에 따라 문화체육관광부장관이 임명한 보호원의 비상임 감사(이하 "감사"라고 한다)를 보좌하거나 감사의 직무 권한 중 일부를 위임받아 실시하는 자체감사에 대하여 적용한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
② 이 규칙에서 특별히 정한 바를 제외하고는 「공공감사에 관한 법률」등 관계 법령에서 정한 바에 따른다.

제3조(자체감사의 대상) 자체감사의 대상은 다음 각 호와 같다.
1. 보호원의 회계 및 업무 집행에 관한 사항

2. 관계 법령, 보호원의 정관 및 제 규정 준수에 관한 사항
3. 이사회에서 결정된 사항의 이행에 관한 사항
4. 원장 또는 감사가 요청하는 사항
5. 진정 및 제보 사항

제4조(자체감사 업무의 독립성) ① 자체감사 업무는 독립성이 최대한 보장되어야 한다.
② 보호원 임직원이 자체감사 업무와 관련하여 보호원 내, 외부를 불문하고 부당한 간섭이나 압력 또는 청탁 등을 받은 경우 이를 지체 없이 이를 원장 및 감사에게 보고하여야 한다.
③ 다음 각 호의 하나에 해당하는 자는 당해 자체감사 업무에 관여할 수 없다. 다만, 자체감사부서의 보직자 자신이 보임 직전 보직, 겸직 등으로 인해 제1호에 해당하는 경우 자체감사부서의 보직자는 원장 및 감사에게 이를 보고한 후 당해 자체감사 업무를 담당할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
1. 감사대상 업무의 의사결정과정에 직·간접적으로 관여한 자
2. 혈연 등 개인적인 연고나 이해관계로 인해 감사계획, 감사실시 및 감사결과의 처리과정에 영향을 미칠 우려가 있는 자

제5조(중복감사의 금지) 감사원, 문화체육관광부 등의 감사가 이미 실시된 사안에 관해서는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 자체감사 대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다.
1. 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우
2. 증거자료 등이 위조·변조된 것으로 밝혀진 경우
3. 감사결과에 영향을 미칠 만한 중요한 사항이 누락된 경우

제6조(자체감사의 종류) 자체감사는 다음 각 호와 같이 구분한다. <개정 2020.9.23.>
1. “종합감사”는 보호원과 그 사업부서의 주기능·주임무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위해 실시하는 감사를 말한다. 종합감사는 연도별 감사계획에 따라 연 1회 실시함을 원칙으로 하되, 당해 연도에 감사원, 문화체육관광부 등 감독기관에 의하여 종합감사를 수감한 경우에는 생략할 수 있다.
2. “특정감사”는 특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위하여 실시하는 감사를 말한다.

3. “일상감사”는 보호원의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 감사를 말한다.
4. “복무감사”는 직원의 복무규칙 준수, 비위 사실, 근무실태 점검 등에 대하여 수시로 실시하는 감사를 말한다. 자체감사부서의 보직자는 복무감사 결과를 원장에게 보고한다. <개정 2021.02.10.>

제2장 자체감사부서의 보직자

제7조(자체감사부서 장의 자격) ① 자체감사부서의 보직자란 보호원의 자체감사 업무 담당부서의 보직자로서 감사를 보좌하고 자체감사 업무를 수행하는 직원을 지휘·감독하는 자를 말한다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>
② 원장은 감사와 협의하여 3급(무기직 포함) 이상으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 자체감사부서의 보직자로 보한다. <개정 2021.02.10., 2022.4.29.>
1. 보호원 「직제규정」 제5조에 따른 보직자로 근무한 경험이 있는 자 <개정 2021.02.10.>
2. 「공공감사에 관한 법률」 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
3. 그 밖에 자체감사 업무 수행에 필요한 전문성, 자질을 갖추었다고 원장이 특별히 인정하는 자
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 자체감사부서의 보직자가 될 수 없다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>
1. 「형법」제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조에 해당하는 행위로 징계, 문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 자
2. 보호원에서 견책 이상의 징계처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 자
3. 보호원 「인사규정」 제29조 제1항 각 호(제4호 제외)의 어느 하나에 해당하는 자

제8조(자체감사부서 소속 직원의 의무) 자체감사부서 소속 직원은 자체감사를 행함에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2020.9.23.>
1. 선입견과 편견을 버리고 공정하게 감사하여야 한다.
2. 직무상 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다.
3. 관계 법령, 정관 등에 근거하여 업무를 수행하여야 한다.

4. 감사대상자의 업무상 창의와 활동, 기능이 위축 또는 침체되지 않도록 노력하여야 한다.

제9조(자체감사부서 소속 직원에 대한 복무관리) ① 자체감사부서 소속 직원이 제8조의 의무에 반하여 자체감사 업무를 수행하는 경우 감사는 원장에게 인사조치 등 필요한 조치를 요구하여야 한다. <개정 2020.9.23.>
② 제1항의 조치와 별개로 자체감사부서의 보직자가 제8조의 의무에 반하여 자체감사 업무를 수행하는 경우 징계양정 및 근무성적평정 등에서 다른 직원에 비해 가중된 불이익을 받을 수 있다. 다만, 본 항은 자체감사부서 소속 직원에 대하여는 적용하지 아니한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

제10조(자체감사부서 소속 직원의 처우) ① 원장은 자체감사부서 소속 직원의 근무성적평정, 임용 등 인사기준을 달리 정할 수 있다. <개정 2020.9.23.>
② 원장은 자체감사부서에게 잠금장치가 있는 독립된 업무 공간을 제공할 수 있다. <개정 2020.9.23.>
③ 자체감사부서 소속 직원의 보직 및 전보는 감사업무의 전문성 확보를 위하여 필요한 경우에는 순환보직의 원칙을 적용하지 아니할 수 있으며, 자체감사부서 소속 직원은 감사역량의 축적을 위하여 2년 이상 근속하는 것을 원칙으로 한다. <신설 2023. 11. 10.>
④ 자체감사부서 소속 직원으로 2년 이상 근무한 자가 전보될 경우 원장은 본인의 희망을 우선적으로 고려하여야 한다. <신설 2023. 11. 10.>
⑤ 원장은 자체감사부서 소속 직원의 전보 등에 있어 타 직무에 우선하여 선발토록 하며 사전에 감사부서의 보직자와 협의할 수 있다. <신설 2023. 11. 10.>

제11조(자료제출 요구) ① 자체감사부서의 보직자는 자체감사를 위하여 필요할 때에는 감사 대상부서의 보직자 또는 그 소속 직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>

1. 출석 · 답변의 요구(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 요구 포함)
2. 관계 서류 · 장부 및 물품 등의 제출 요구
3. 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사

4. 금고 · 창고 · 장부 및 물품 등의 봉인 요구

② 제1항 각 호에 따른 조치는 감사에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

③ 제1항 각 호에 따른 조치를 요구받은 감사대상 부서의 보직자 또는 그 소속 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다. <개정 2021.02.10.>

④ 자체감사부서 소속 직원은 제출받은 정보 또는 자료를 감사 목적 외의 용도로 이용할 수 없다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

제12조(감사방해자 등에 대한 조치) ① 자체감사부서의 보직자는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 직원에 대한 징계 등 인사조치를 원장에게 요구할 수 있다. <신설 2023. 11. 10.>

1. 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출 요구에 따르지 아니한 사람
2. 정당한 사유 없이 자체감사활동을 방해한 사람
3. 정당한 사유 없이 이 규칙에 따른 감사 자료 제출 또는 처분요구사항의 이행을 태만히 한 사람
4. 고의로 감사 자료를 허위로 제출한 사람

② 자체감사부서의 보직자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대하여「공공감사에 관한 법률」 제41조 제1항에 따른 과태료 부과를 문화체육관광부장관에게 요청할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10., 2023. 11. 10.>

1. 자체감사를 받는 사람으로서 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니한 사람 <신설 2023. 11. 10.>
2. 정당한 사유 없이 자체감사활동을 방해한 사람 <신설 2023. 11. 10.>

제3장 감사계획의 수립 및 실시

제13조(감사계획의 수립 등) ① 자체감사부서의 보직자는 매해 1월 31일까지 다음 각 호의 사항을 포함하여 연간 감사계획을 수립하여야 한다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>

1. 감사사항
2. 감사의 목적 및 필요성
3. 감사의 종류와 감사 대상부서
4. 감사의 범위

5. 감사의 실시 기간과 인원
6. 그 밖에 감사에 필요한 사항

② 자체감사부서의 보직자는 제1항에 따른 연간 감사계획에 포함되지 않은 자체감사를 하는 경우에는 제1항 제1호부터 제6호까지의 사항이 포함된 감사계획을 별도로 수립하여야 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

③ 자체감사부서의 보직자는 필요하다고 인정하면 제1항 또는 제2항에 따른 감사계획을 변경할 수 있다. <개정 2020.9.23.>

④ 감사 또는 자체감사부서의 보직자는 연간 감사계획을 수립한 때에는 「문화체육관광부 감사규정」 (문화체육관광부훈령)에 따라 문화체육관광부 감사관에게 이를 제출하여야 하며, 이미 제출한 연간 감사계획을 변경한 경우에도 같다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>

제14조(자체감사반 편성 등) ① 자체감사반은 자체감사부서의 보직자와 자체감사부서의 소속 직원으로 편성한다. 필요한 경우 자체감사부서의 보직자는 원장에게 타부서 직원의 지원을 요청할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

② 자체감사부서의 보직자는 법률·회계·기술 등 전문지식이나 실무경험이 요구되는 분야를 감사하는 경우 외부전문가를 감사에 참여시킬 수 있고, 자문을 의뢰할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

③ 제2항에 따라 감사에 참여하는 외부전문가에게는 예산의 범위에서 수당, 경비를 지급할 수 있다.

제15조(감사계획 통보) 자체감사부서의 보직자는 감사예정일 7일 전까지 '감사실시 통보서'(별지 제1호서식)를 자체감사 대상부서의 보직자에게 통보하여야 한다. 다만, 신속히 감사를 하여야 할 긴급한 사정이 있거나 감사의 실효성을 거두기 위하여 부득이한 경우에는 감사계획을 통보하지 아니할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

제16조(감사결과의 처분요구 등) ① 자체감사부서의 보직자는 합법성, 경제성, 효율성, 효과성, 형평성 등을 종합적으로 검토하여 원장 또는 감사대상 부서의 보직자(관련자 포함)에게 다음 각 호에 따른 하나 이상의 처분을 '감사결과 처분요구서'(별지 제2호서식)로 요구할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

1. 시정: 규정을 위배하거나 업무를 부당하게 처리하였으나 원상회복이 가능한 경우

2. 개선: 규정 또는 제도상 불합리하거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정되는 경우
3. 변상: 고의 또는 중대한 과실로 인하여 재산상의 손해를 끼쳤거나 관리의무를 게을리 하여 현금 또는 물품이 망실되거나 훼손된 경우
4. 주의: 규정을 위배하거나 업무를 부당하게 처리하였으나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니할 정도로 경미한 경우
5. 부서주의: 규정을 위배하거나 업무를 부당하게 처리하여 그 책임이 부서 전체에 귀속되지만 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니할 정도로 경미한 경우
6. 경고: 규정을 위배하거나 업무를 부당하게 처리하여 위법부당 행위가 중요시되나 그 정상이 참작되어 징계에 부의함이 과중하다고 인정되는 사항
7. 부서경고: 규정을 위배하거나 업무를 부당하게 처리하여 위법부당 행위가 중요시되어 그 책임이 부서 전체에 귀속되지만 그 정상이 참작되어 징계에 부의함이 과중하다고 인정되는 사항
8. 징계: 법령, 정관 및 제 규정 등을 위반하여 인사규정 상 징계사유에 해당하는 경우
9. 권고: 감사결과 문제점이 인정되는 사항으로 대안을 제시하여 원장 또는 감사대상 부서의 보직자로 하여금 개선 방안을 마련하게 할 필요가 있는 경우 <개정 2021.02.10.>
10. 통보: 감사결과 확인된 비위사실이나 위법ㆍ부당사항으로 다른 처분으로는 조치하기 부적합하나 감사대상 부서의 보직자에게 알릴 필요가 있다고 인정하는 경우 <개정 2021.02.10.>
11. 고발: 범죄혐의가 있다고 인정되는 경우

② 자체감사부서의 보직자는 징계처분을 요구할 때에 그 종류(중징계, 경징계로 구분) 및 사유를 명시하여야 하며, 변상을 요구할 때에는 변상책임자를 지정하고 변상액 및 그 사유를 명시하여야 한다. 자체감사부서의 보직자는 보호원 「인사규정」 제10조 제1항에 따라 인사위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>

③ 제1항에 따른 감사결과 처분요구는 '감사결과 처분대장'(별지 제3호서식)에 작성하고 관리한다.

④ 자체감사부서의 보직자는 자체감사(일상감사는 이 규칙에서 별도로 정하는 바에 따름)가 종료된 후 1개월 이내에 다음 각 호의 사항을 포함한 감사결과 보고서를 작성하여 원장 및 감사에게 보고한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

1. 감사목적 및 범위, 감사기간 등 감사실시개요
2. 제1항의 기준에 따른 감사결과 처분요구 및 조치사항
3. 감사결과에 대한 감사대상 부서의 보직자 또는 그 소속 직원의 반론 <개정 2021.02.10.>
4. 일반인에게 공개할 수 없는 정보가 있는 경우 그 사유 및 근거
5. 그 밖에 보고할 필요가 인정되는 사항

⑤ 자체감사부서의 보직자는 문화체육관광부 「감사규정」(문화체육관광부훈령)에 따라 감사결과 보고서를 문화체육관광부 장관에게 제출하여야 한다. <개정 2020.9.23., 2021.02.10.>

제16조의2(주의·경고요구 처분에 대한 조치) ① 제16조에 따라 주의 또는 경고 처분 요구를 하는 경우, 자체감사부서는 처분대상자와 대상자별 처분내용을 명시하여 인사담당부서장 및 원장에게 통보하고, 그에 따라 인사담당부서는 주의장·경고장을 교부하여야 한다.

② 인사담당부서는 제1항에 따라 주의장·경고장을 교부한 후 처분대상자 및 처분내용 등을 별도로 기록하고 관리하여야 한다.

③ 감사원 등 외부기관으로부터 주의 또는 경고 처분을 받는 경우 제1항과 제2항을 준용한다.

[본조신설 2023. 3. 29.]

제16조의3(처분요구의 조치기한) 제16조에 따른 감사결과 처분요구의 조치 기한은 각 호에 따른다.

1. 변상: 변상책임자가 변상명령서를 받은 날로부터 3개월 안에 변상하도록 조치하고 그 결과를 지체 없이 회보
2. 징계: 1개월 안에 징계의결을 요구하고 그 의결 결과를 지체 없이 회보
3. 주의, 경고: 1개월 안에 조치하고 그 결과를 지체 없이 회보
4. 시정: 2개월 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보
5. 개선, 권고, 통보: 2개월 안에 집행 가능한 사항은 그 기간 내에 적정한 조치를 하고 그 결과를 지체 없이 회보, 집행에 2개월 이상이 소요되는 사항은 2개월 안에 추진일정 및 계획 등이 포함된 집행계획을 우선 회보한 후 집행계획에 따라 조치한 결과를 지체 없이 회보

[본조신설 2023. 3. 29.]

제17조(감사결과의 조치) ① 제16조에 따라 감사결과를 보고 받은 원장은 정당한 사유가 없는 한 당해 부서의 보직자에게 감사결과 조치를 이행하도록 명하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

② 당해 부서의 보직자는 감사결과에 따른 조치를 이행하고 그 결과를 '처분요구 조치결과서'(별지 제4호서식)에 작성한 후 자체감사부서의 보직자에게 통보한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

제18조(재심의 신청 등) ① 제17조에 따른 감사결과를 통보받은 부서의 보직자 또는 피감대상자는 그 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 통보를 받은 날부터 15일 이내에 원장에게 재심의를 신청할 수 있다. <개정 2021.02.10., 2023. 3. 29.>

② 제1항에 따른 재심의를 신청하는 경우에는 '재심의 신청서'(별지 제5호서식)에 신청이유와 내용을 분명히 밝히고 필요한 증거자료가 있으면 첨부하여야 한다.

③ 제1항에 따라 재심의를 신청 받은 원장은 자체감사부서의 보직자에게 지체 없이 재심의 신청을 검토하게 하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재심의 신청을 각하한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

1. 재심의 신청대상이 아니거나 재심의를 신청할 수 있는 자가 아닌 경우
2. 재심의 신청기간이 도과한 경우
3. 재심의신청에 따라 재심의한 사안인 경우
4. 행정심판, 심사청구, 소송 등을 통하여 확정된 사안인 경우

제18조의2(감사심의위원회의 설치 및 운영) ① 자체감사부서는 감사결과를 객관적이고 공정하게 처리하기 위하여 감사심의위원회(이하"심의위원회")를 설치·운영할 수 있다.

② 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 제16조에 따른 처분요구 내용과 관련한 사항
2. 제18조에 따른 재심의 처리와 관련한 사항
3. 제19조에 따른 적극행정 면책심사처리와 관련한 사항
4. 그 밖에 자체감사부서의 보직자가 필요하다고 인정하는 사항

③ 심의위원회는 위원장을 포함한 5명 내외의 위원으로 구성한다.

④ 심의위원회의 위원장은 자체감사부서의 보직자가 되고 간사는 자체감사부서 소속 직원으로 한다.

⑤ 심의위원회는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬

성으로 심의사항을 결정한다. 다만, 심의위원회 개최가 어려운 경우 서면으로 개최할 수 있다.

⑥ 심의위원회는 제2항제2호에 따라 재심의 신청의 처리에 필요한 경우 신청인 또는 관련자의 의견을 듣거나 보완자료를 요청할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 사항 외에 심의위원회의 운영에 필요한 사항은 심의위원회의 심의를 통하여 별도로 정할 수 있다.

[본조신설 2023.3. 29.]

제19조(적극행정에 대한 면책) ① 보호원 직원이 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위하여 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 징계 요구 또는 문책 요구 등 책임을 묻지 아니한다.

1. 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
3. 행위에 고의나 중대한 과실이 없을 것

② 제1항 제3호의 요건을 적용하는 경우 보호원 직원이 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 업무를 처리한 것으로 인정되는 경우에는 그 행위에 고의나 중대한 과실이 없는 경우에 해당하는 것으로 추정한다.

1. 보호원 직원과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
2. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

③ 보호원 직원이 제1항에 따른 적극행정에 대한 면책을 받으려는 경우에는 '적극행정면책 신청서'(별지 제6호서식)에 적극행정면책 사유를 소명하기 위한 증거자료 등을 첨부하여 자체감사부서의 보직자에게 제출하여야 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

④ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제46조, 제47조 및 제50조에 따른 국민권익위원회의 시정권고·의견표명을 이행한 경우 징계 요구 또는 문책 요구 등 책임을 묻지 아니한다. <신설 2020.9.23., 2022.4.29.>

제4장 일상감사

제20조(일상감사 대상) ① 일상감사의 대상은 다음 각 호로 한다.

1. 보호원 「직무대리 및 위임전결규칙」제5조 제1항에 따라 원장 결재가 필요한 업무의 지출원인행위 및 결과보고
2. 건당 50만원 초과의 업무추진비, 건당 300만원 이상의 경비(업무추진비 제외)의 지출원인행위 및 결과보고 <개정 2023. 3. 29., 2025.3.14.>
3. 제2호의 일상감사를 받은 후 지출액이 증가한 경우 <개정 2022.4.29.>
4. 계약업무 중 다음에 해당하는 사항 <신설 2022.4.29.>

가. 건당 총액이 2천만원을 초과하는 물품구매·제조 또는 용역계약, 건당 총액이 8천만원을 초과하는 공사계약

나. 건당 총액 5백만원을 초과하는 수의계약

다. 설계변경 등으로 최종 추정가격이 일상감사 대상 금액을 초과하게 된 계약

라. 일상감사 후 지출액이 증가하거나 계약의 주요 내용이 변경된 경우

마. 긴급입찰 계약

바. 기타 당해 부서의 보직자가 필요하다고 인정하는 계약

5. 법령상 근거 없이 보호원이 자체 실시하는 각종 심사, 심의, 선정평가, 자문회의(외부전문가 선정 포함) 관련 지출원인행위 및 결과보고 <개정 2022.4.29.>
6. 원장 또는 당해 부서의 보직자가 일상감사가 필요하다고 인정하는 업무 <개정 2021.02.10., 2022.4.29.>
7. 채용업무 관리지침 제9조제1항 및 제2항에 따른 채용 과정 <신설 2022.7.27.>

② 다음 각 호의 사항은 일상감사 대상에서 제외한다.

1. 정기적으로 지출하는 인건비
2. 공공요금 및 제세
3. 법령·규정 등 일정한 기준에 의한 경비
4. 월정액 고정경비

제21조(일상감사 의뢰 및 시기) ① 일상감사 대상 업무를 추진 또는 집행하는 부서의 보직자(이하 본 장에서 "보직자"라 한다)은 최종 결재권자의 결재 전에 자체감사부서의 보직자에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 일상감사 대상 업무가 아니더라도 일상감사가 필요하다고 판단하는 경우 '일상감사 의뢰서'(별지 제7호서식)을 작성하여 일상감사를 의뢰할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

② 제1항에도 불구하고 보호원 「사무처리규칙」 제30조 제2항에 따른 "검토"의 방식

을 취하여 전자문서로 일상감사를 의뢰할 수 있다. <개정 2023. 3. 29.>
③ 보직자는 일상감사 처리에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 경우 정식으로 일상감사를 의뢰하기 전에 일상감사 관련 서류 등을 자체감사부서의 보직자에게 제출하여 사전검토를 요청할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
④ 보직자는 일상감사를 거칠 수 없을 만큼 긴급한 업무 추진이 필요한 경우 자체감사부서의 보직자와 협의를 거쳐 예외적인 경우로 인정된 때에는 결재 이후에 일상감사를 의뢰할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

제22조(일상감사 결과처리) ① 자체감사부서의 보직자는 특별한 사유가 없는 한 일상감사 의뢰를 받은 날로부터 3근무일 이내에 결과처리를 하여야 한다. 다만, 사안이 복잡하거나 신중한 처리가 필요한 경우 보직자와 협의하여 1회에 한하여 3근무일 이내의 기간을 연장할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
② 자체감사부서의 보직자는 당해 업무에 위법·부당한 사항이 있다고 판단한 때에는 '일상감사 의견서'(별지 제8호서식)를 작성하거나 보호원의 전자문서시스템에 의견을 기재하여 보직자에게 송부하여야 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
③ 보직자는 '일상감사 의견서'에 대하여 이의가 있는 경우에는 의견서를 받은 날로부터 3근무일 이내에 그 사유와 입증자료 등 필요한 관계 증빙자료를 첨부하여 자체감사부서의 보직자에게 재검토를 요청할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
④ 자체감사부서의 보직자는 재검토 요청이 있은 날로부터 3근무일이내에 재검토 요구사유와 관계 증빙자료를 재검토한 후 재검토 요청이 이유 없다고 인정될 때에는 이를 기각하고, 이유 있다고 인정될 때에는 '일상감사 의견서' 내용의 변경 등 필요한 조치를 취하여야 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

제23조(일상감사 의견의 이행) ① 보직자는 일상감사 의견에 따라 적절한 조치를 취한 후 '일상감사 조치결과 통보서'(별지 제9호서식)를 3근무일 이내에 자체감사부서의 보직자에게 통보하여야 한다. 다만, 일상감사 결과 적정의견에 대하여는 조치결과의 통보를 생략할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
② 자체감사부서의 보직자는 조치결과를 검토하여 그 조치가 적정하지 않다고 판단되는 때에는 보직자에게 그 사유를 통보하고 원장에게 보고하여야 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
③ 보직자는 최종 결재권자의 결재를 받을 때 '일상감사 의견서'와 그 조치결과(부적정

의견을 통보받았을 때에는 그 사유를 포함)를 첨부하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제24조(일상감사의 효과) ① 일상감사를 의뢰한 사항은 일상감사 결과를 받기 전까지는 집행행위를 할 수 없다. 다만, 긴급한 경우로서 자체감사부서의 보직자와 협의를 거쳐 결재이후에 일상감사를 실시하기로 한 사항은 예외로 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
② 보직자 등은 일상감사를 거쳤다는 이유로 종합감사, 특정감사 등 자체감사를 거부할 수 없고, 자체감사 결과 지적된 위법·부당한 사항은 일상감사를 거쳤다는 사유로 면책되지 않는다. <개정 2021.02.10.>

제25조(사후관리) ① 자체감사부서의 보직자는 일상감사 결과 등을 '일상감사 처리대장'(별지 제10호서식)에 기록·관리 하되, 전자문서에 대한 일상감사는 보호원의 전자문서시스템 내에 작성하는 것을 원칙으로 한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
② 자체감사부서의 보직자는 일상감사 의견에 대한 이행여부를 확인할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

제5장 보칙

제26조(자체감사부서의 부가 업무) ① 자체감사부서의 보직자는 보호원이 감사원, 문화체육관광부 등 외부기관으로부터 받는 감사 대응 업무를 총괄한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
② 자체감사부서의 보직자는 보호원이 당사자가 되는 소송, 중재, 조정, 행정심판 등의 절차에서 소송 등의 수행을 총괄한다. 보호원이 변호사 등을 대리인으로 선임한 경우에는 자체감사부서의 보직자가 대리인의 업무를 지원한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
③ 자체감사부서의 보직자는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제20조에 따른 부정청탁 금지 등을 담당하는 담당관으로서 다음 각 호의 업무를 수행한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10., 2023. 3. 29.>

1. 부정청탁 금지 및 금품 등의 수수 금지에 관한 내용의 상담 <신설 2023. 3. 29.>
2. 이 법에 따른 신고 · 신청의 접수, 처리 및 내용의 조사 <신설 2023. 3. 29.>

3. 이 법에 따른 소속기관장의 위반행위를 발견한 경우 법원 또는 수사기관에 그 사실의 통보 <신설 2023. 3. 29.>

④ 자체감사부서의 보직자는 보호원의 행동강령책임관으로서 행동강령의 준수 여부 점검 및 평가, 행동강령 위반행위의 신고접수·조사처리 및 신고인 보호 등의 업무를 수행한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

⑤ 자체감사부서의 보직자는 보호원 임직원의 업무처리와 관련하여 국민신문고에 소극행정 신고가 접수된 경우 이를 조사하여 처리한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

⑥ <삭제 2023. 3. 29.>

제27조(사고보고) 각 부서의 보직자는 소관업무를 처리함에 있어 다음 각 호의 사고, 위법·부정사실이 발생한 때에는 지체 없이 자체감사부서의 보직자에게 통보하여야 하며, 자체감사부서의 보직자는 이를 원장에게 보고한다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

1. 보호원 업무와 관련하여 형사 입건된 사고
2. 화재 및 인명피해 사고
3. 벌금형 이상에 처해질 수 있는 사고
4. 기타 위 각 호에 준하는 사고

제28조(내부제보 등) ① 보호원의 임직원은 그 직무를 행함에 있어 자신 또는 다른 임직원이 다음 각 호의 행위를 한 사실을 알게 된 경우에 자체감사부서의 보직자에게 신고하여야 하며, 보호원 임직원이 아닌 자도 다음 각 호의 행위를 자체감사부서의 보직자에게 신고할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

1. 직무와 관련하여 이해관계자로부터 금품 또는 향응을 받는 행위
2. 업무 수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하는 행위
3. 자기 또는 타인의 이익을 위하여 다른 직원의 공정한 업무수행을 저해하는 청탁, 알선 등을 하는 행위
4. 고의 또는 중대한 과실로 관계 법령, 정관 및 제 규정을 위반하는 행위
5. 기타 이해관계자와 관련된 비윤리적 행위

② 제보자는 본인의 인적사항과 신고취지 및 내역 등을 기재한 기명의 우편, 팩스, 이메일 등으로 자체감사부서의 보직자에게 신고하여야 하며, 신고 대상과 증거 등을 함께 제시하여야 한다. 다만, 신고시점 현재 긴급을 요하는 경우는 증거자료 없이 사실관계만 신고하고, 추후에 증거자료 등을 보완할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

③ 제2항의 규정에도 불구하고 제보자가 무기명 또는 비실명으로 신고하고자 하는 경우에는 무기명 또는 비실명의 우편, 팩스, 이메일 등으로 신고할 수 있다.

제29조(제보자 보호) ① 자체감사부서의 보직자는 내부·외부 제보자의 인적사항이나 그가 제보자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하여서는 아니 된다. 다만 제보자가 동의한 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021.02.10.,2021.02.10.>
② 자체감사부서의 보직자는 내부제보에 따른 자체감사에서 내부제보자의 규정위반 행위가 발견된 경우에는 내부제보자에 대한 처분요구를 감경하거나 면제할 수 있다. 다만 자체감사부서의 보직자는 처분요구 검토 시 1회에 한하여 작량감경을 할 수 있다. <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>
③ 보호원의 임직원은 누구든지 제보를 이유로 불이익조치를 하여서는 아니 되며, 제보를 하지 못하도록 방해하거나 제보를 취소하도록 강요하여서는 아니 된다.

부 칙 (2019. 11. 08.)

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2019. 11. 08.)부터 시행한다.

부 칙 (2020. 09. 23.)

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2020. 09. 23.)부터 시행한다.

부 칙 (2021. 02. 10.)

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2021. 02. 10.)부터 시행한다.

부 칙 (2022. 04. 29.)

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 04. 29.)부터 시행한다.

부 칙 <2022. 7. 27.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 07. 27.)부터 시행한다.

부 칙 <2023. 3. 29.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2023. 3. 29.)부터 시행한다.

부 칙 <2023. 11. 10.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2023. 11. 10.)부터 시행한다.

부 칙 <2025. 03. 14.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2025. 03. 14.)부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

감사실시 통보서(제15조 관련)

문서번호 :

수　　신 :

보호원 「자체감사업무 규칙」 제15조에 따라 다음과 같이 감사를 실시함을 통보합니다.

1. 감사구분 :

2. 감사기간 :

3. 감사범위 :

4. 감 사 인 :　　외　　명

[별지 제2호서식]

감사결과 처분요구서(제16조 관련)

감사기간	소관부서	지적 사항	처분 요구사항	처리 기한

[별지 제3호서식]

감사결과 처분대장(제16조 관련)

번호	감사기간	처분결과	부서	직급(위)	성명	처분사유	비고

1) 처분사유란에는 자체감사에서 지적된 사항을 요약하여 기록한다.
2) 비고란에는 처분을 받은 해의 성과급 등급 또는 인사상 처분 등을 기록한다.

[별지 제4호서식] <개정 2023. 3. 29.>

처분요구 조치결과서(제17조 관련)

일련번호	처분요구 종 류	지적내용 및 조치할 사항	조치결과	완 결 여 부
		○ 지적내용 - ○ 조치할 사항 -	<조치계획> ○ <조치사항> ○ [증빙번호 0-0]	

○ 조치계획: 실현 가능한 조치계획 및 조치일정을 구체적으로 작성

○ 조치결과: 가능한 한 미결사항이 없도록 조치 및 지속 조치가 필요한 미결사항의 경우 그 사유와 향후 추진일정 및 계획을 상세하게 기재

○ 증빙번호: 증빙번호에 대한 일련번호 기재(증빙자료에도 증빙번호 기재)

○ 완결여부: 완결여부를 표시(완결/조치예정)

* 완결이 되지 않을 경우 완결 예정 일자를 반드시 명시 : ex) '19.12월 완료 예정

※ 처분에 대한 조치사항은 반드시 **증빙자료를 첨부해야 함.**(증빙자료가 없을 경우 불인정)

※ 증빙 자료는 스캔 등을 통해서 반드시 **전자파일**로 제출

[별지 제5호서식]

재심의 신청서(제18조 관련)

<table>
<tr><td rowspan="2">1. 신청인</td><td>소관부서</td><td></td><td>직급(위)</td><td></td></tr>
<tr><td>성 명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 재심의 신청의 대상이 되는 감사 결과의 내용</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 재심의 신청취지 및 그 이유</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4. 감사결과를 통보받은 날짜</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">보호원 「자체감사업무 규칙」 제18조에 따라 관계 서류를 첨부하여 위와 같이 재심의를 신청합니다.

20 . . .

신청인 (인)

첨부서류: 표지 포함 장.

한국저작권보호원 원장 귀하</td></tr>
</table>

[별지 제6호서식] <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

적 극 행 정 면 책 신 청 서 (제 19조 관 련)

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부		
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부		
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것		
4. 기타		

보호원 「자체감사업무 규칙」 제19조에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

20 . . .

신청인 (인)

첨부서류: 표지 포함 장.

한국저작권보호원 자체감사부서의 보직자 귀하

[별지 제7호서식]

일상감사 의뢰서(제21조 관련)

의뢰자 : 소속 직급(위) 성명

건 명	

1. 사업개요
  ○ 사업추진 근거 등 사업내용 기술

2. 일상감사 의뢰사항
  ○ 감사시 중점적으로 검토해야 할 부분을 기술

3. 기타 관련법규 등
  ○ 관련 법령 등의 조항 및 판단기준(사유)을 명시
  ○ 참고자료 등 첨부

[별지 제8호서식] <개정 2020.9.23.,2021.02.10.>

일상감사 의견서(제22조 관련)

검토자 : 소속 직급(위) 성명

건 명	
1. 사업개요 2. 검토내용 3. 조치의견	
확인자 한국저작권보호원 자체감사부서의 보직자	(서명 또는 인)

[별지 제9호서식]

일상감사 조치결과 통보서(제23조 관련)

건 명	
1. 사업개요 2. 감사자 조치의견 3. 조치내용(불채택시 그 사유) 4. 관계자료 및 기타 첨부자료	
작성자 소속 직급(위) 성명 (서명 또는 인)	

[별지 제10호서식]

일상감사 처리대장(제25조 관련)

연번	접수		건 명	일상감사 의견		조치 결과		비고
	일자	문서 번호		통보 일자	내 용	접수 일자	내 용	